

1500255-57.2022.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3038116/2022 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MILTON DA SILVA OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

JOSÉ MILTON DA SILVA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500255-57.2022.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-57.2022.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - 3038116/2022 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ MILTON DA SILVA OLIVEIRA

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

JOSÉ MILTON DA SILVA OLIVEIRA foi denunciado como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 porque, em 14 de fevereiro de 2022, durante o período da tarde, provavelmente por volta das 17h40min, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Porto Feliz, situado na estrada vicinal Porto Feliz a Rafard, altura do quilômetro 5, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, o acusado trazia consigo, para fins de traficância, droga, consistindo em 12 (doze) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de aproximadamente 67,91g e peso líquido de aproximadamente 41,38g, conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 12/14, substância essa considerada entorpecente e causadora de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, nas dependências de estabelecimento prisional.

A denúncia (fls. 45/47) foi recebida (fls. 49/50). O réu foi citado (fls. 79) e apresentou resposta à acusação por escrito – art. 396 do CPP (fls. 90/91). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 92). Foram ouvidas a vítima e testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas ou a desclassificação para uso próprio ou ainda o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução da pena.

Relatados, decido.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico que apresentou resultado positivo para doze porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso bruto de aproximadamente 67,91g e peso líquido de 41,38 gramas, evidenciada a presença do tetrahydrocannabinol, responsável pelos principais efeitos farmacológicos da droga.

O réu confessou que tinha a droga em seu poder, mas negou que se destinasse ao tráfico ou à entrega a outros presos, afirmando que se destinava ao seu próprio uso, por ser usuário e dependente.

Os agentes penitenciários ouvidos como testemunhas confirmaram, na fase policial, que o réu portava as porções de entorpecentes ao adentrar o presídio quando retornava do trabalho externo. Em Juízo, eles não se recordaram dos fatos com precisão, mas confirmaram a autenticidade de seus depoimentos anteriores.

A confissão quanto à posse da droga apreendida foi assim corroborada por outros elementos de convicção, impondo-se a condenação.

As circunstâncias indicam a finalidade de traficância, pois o réu, cumprindo pena em regime semiaberto em estabelecimento prisional próprio, saía para o trabalho externo de manhã e retornava à noite, tendo ampla oportunidade de fazer uso de drogas para satisfazer sua dependência fora do presídio, sem maiores riscos. Todavia, tentou adentar com razoável quantidade de droga escondida no estômago, o que configura, quer pela quantidade, quer pela forma de acondicionamento, a finalidade de entrega a outros presos ou de compartilhamento com eles. Além disso, a quantidade de maconha que ele tinha era elevada, incompatível com a finalidade de mero uso pessoal.

Passo à fixação da pena.

O réu registra quatro condenações definitiva anteriores, sendo duas por tráfico de drogas, uma por roubo majorado e outra por tentativa de furto qualificado, sendo reincidente e de Maus Antecedentes.

A pluralidade de condenações definitivas anteriores servirá tanto para majorar a pena-base por Maus Antecedentes na primeira fase do cálculo, como para aumentá-la na segunda fase como circunstância agravante da reincidência, sem ofensa ao princípio do non bis in idem, pois “a consideração de fatos diversos da vida pregressa do paciente como Maus Antecedentes e para efeito de reincidência não configura bis in idem, ocorrente apenas quando há incidência do mesmo fato para os dois conceitos” (STJ – HC 19166 – SP; STF – HC 73.289 – SP). Não se configura a hipótese da Súmula 241 do STJ (“A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”).

Atendendo aos parâmetros do artigo 59 do Código Penal, considerando os Maus Antecedentes do acusado, fixo a pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, em

5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Mantenho inalterada a pena-base na segunda fase considerando que a circunstância agravante da reincidência compensa-se com a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento consolidado em Recurso Representativo de Controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013).

A respeito, considero ter ocorrido confissão relevante, pois o acusado admitiu que tentou ingressar no presídio com as porções de maconha ocultas no aparelho digestivo. Essa admissão foi determinante para a condenação, principalmente porque os agentes penitenciários ouvidos em Juízo não se recordaram dos fatos. A alegação de finalidade de uso pessoal não descaracteriza a confissão, já que a classificação da conduta como tráfico decorre de presunção e evidências baseadas na interpretação de fatos incontroversos.

Na terceira fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto), chegando a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa diante da causa especial de aumento do cometimento da infração nas dependências de estabelecimento prisional.

A quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu determinam o cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado JOSÉ MILTON DA SILVA OLIVEIRA como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 às penas de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão no regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Após o trânsito e julgado, expeça-se mandado de prisão.

Deixo de impor-lhe o pagamento das custas processuais em face de sua miserabilidade.

P. R. I. C.

Porto Feliz, 22 de agosto de 2022.

JORGE PANSERINI - Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).